الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا.

فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ أَوِ الِادِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

٤- بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَىٰ مَلِيءٍ، أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلَاصُهُ كَالْمَجْحُودِ الَّذِي لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوبِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَىٰ الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَىٰ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالضَّالِّ الَّذِي لَا يُرْجَىٰ وُجُودُهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِي مَعَهُ أَوْ يُنْقِصُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.

٥- بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَنْوِيَ بِهَا تِجَارَةً، وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلًا كَامِلًا، ثُمَّ يُقَوِّمُهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَتِهَا.

وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ضَمَّهُمَا إِلَىٰ قِيمَةِ الْعُرُوضِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

وَإِذَا نَوَىٰ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، ثُمَّ إِنْ نَوَىٰ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ[1] اسْتَأْنَفَ لَهُ حَوْلًا.

٦- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا مَلَكَ فَضْلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ، وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ، أَوِ الشَّعِيرِ، أَوْ دَقِيقِهِمَا، أَوْ سَوِيقِهِمَا، أَوْ مِنَ التَّمْرِ، أَوِ الزَّبِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ صَاعًا.

وَمَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ، فَإِنْ

---

(١) في الْعدة في شرح الْعمدة زيادة: التِّجَارَة.